Okresní soud v Prostějově

Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov

tel: 582 401 611, fax: 546 581 810, fax: 546 581 811, e-mail: podatelna@osoud.pro.justice.cz, IDDS: af8abhj,

NAŠE ZNAČKA: 15 Nt 3104/2026
VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE: Mgr. Eva Vondrášková
DNE: 15.10.2026

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, trvale bytem Ludmírov – Ospělov 6, okres Prostějov, ID DS: r8u3nhx

VĚC: Výzva k doplnění návrhu na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu ze dne 1. 10. 2026

Vážený pane magistře,

dne 1. 10. 2026 jste podal u zdejšího soudu návrh na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu v trestní věci shora uvedené. Ačkoliv jste v tomto návrhu již nastínil Vaše majetkové poměry a odkázal jste rovněž na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2026, č. j. 6 As 207/2026-26, kterým Vám bylo přiznáno osvobození od soudního poplatku, návrh na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu však neobsahuje všechny náležitosti tak, aby by mohl soud posoudit, zda jste osvědčil nedostatek prostředků k hrazení nákladů obhajoby.

Podle § 33 odst. 2 trestního řádu osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. V takovém případě náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. Podle § 33 odst. 3 trestního řádu návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v prvním stupni.

Soud přezkoumal Váš návrh ve smyslu výše uvedených ustanovení trestního řádu a v této souvislosti pro posouzení jeho důvodnosti Vás vyzývá k jeho doplnění, neboť neobsahuje veškeré náležitosti ve smyslu § 33 odst. 3 trestního řádu, jak je uvedeno výše.

Ve svém návrhu uvádíte, že Vaším jediným příjmem je invalidní důchod ve výši 25 821 Kč měsíčně, přičemž Vaše pravidelné měsíční výdaje činí přibližně 30 744 Kč a dlouhodobě převyšují Vaše příjmy. Tato tvrzení však nejsou v návrhu blíže konkretizována ani doložena. Zejména jste neuvedl, z jakých jednotlivých položek se Vámi deklarované měsíční výdaje skládají a v jaké výši, jaké konkrétní závazky máte, vůči komu, z jakého právního důvodu a v jaké výši. Tyto skutečnosti je proto nezbytné podrobně rozvést a doložit příslušnými listinami.

S ohledem na výše uvedené proto soudu **doplňte svá tvrzení** a předložte **nejméně následující písemná potvrzení (vše aktuální, tzn. nejvýše jeden měsíc staré):**

1. zda jste byl v období posledního roku zaměstnán či nikoli, kolik činily Vaše příjmy a z čeho Vám plynuly.

2. zda máte veden účet/účty u peněžních ústavů, pokud ano, doložte výpisy z Vašich účtů za poslední tři měsíce u všech peněžních ústavů, případně alespoň sdělte čísla účtů a peněžní zůstatek na těchto účtech, nemáte-li veden účet, předložte Vaše čestné prohlášení, že Vám není u žádného peněžního ústavu veden účet
3. zda vlastníte nějaké nemovitosti, pokud ano, doložte výpis z katastru nemovitostí, pokud ne, doložte potvrzení příslušného katastrálního úřadu (dle místa trvalého pobytu) o tom, že nejste vlastníkem žádné nemovitosti, případně Vaše čestné prohlášení, že nejste vlastníkem žádné nemovitosti
4. zda jste vlastníkem nějakého motorového vozidla, pokud ano, uveďte jakého (značka, typ, rok výroby), pokud ne, Vaše čestné prohlášení o této skutečnosti
5. zda máte uzavřeno stavební, důchodové či kapitálové spoření, pokud ano, u kterého finančního ústavu a jakého druhu, pokud ne, Vaše čestné prohlášení o této skutečnosti
6. zda máte nějaké pohledávky, pokud ano, kdo je věřitelem Vaší pohledávky, v jaké výši pohledávka je, datum splatnosti
7. zda máte nějaké závazky, pokud ano, u každé pohledávky sdělte její výši, datum splatnosti, zda ji splácíte či nikoli, pokud splácíte, výši každé splátky
8. s kým žijete ve společné domácnosti
9. zda máte vyživovací povinnosti, pokud ano, ke komu a v jaké výši výživné měsíčně hradíte

Rovněž soudu sdělte další podstatné skutečnosti týkající se Vašich majetkových poměrů.

Shora požadované skutečnosti předložte soudu k výše uvedené spisové značce ve lhůtě **14 dnů od doručení výzvy.** Pokud výzvě soudu nevyhovíte, svou žádost o přiznání nároku na bezplatnou obhajobu nedoplníte a nedoložíte žádaná potvrzení, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

Ke sdělení většiny výše uvedených skutečností můžete použít formulář, prohlášení o osobních a majetkových poměrech, který Vám současně v příloze posílám.

S pozdravem

Mgr. Eva Vondrášková, v. r.
Vyšší soudní úředník

Za správnost: Veronika Tomanová

Veronika Tomanová
Digitálně podepsal Veronika Tomanová
Datum: 2026.10.16 09:57:21 +02'00'